



NORMATIVA DE INFORMACIÓN PUBLICADA

Actividad 5

***Pedro Ramón Padrón Delgado
Maria del Carmen Pérez Rivas
Francisco Javier Otero Herrero***

Normativa de Información Publicada

Normativa de Información Publicada

Responded a la siguiente pregunta:

PREGUNTAS

1. Buscad e indicad la normativa sobre la información publicada en un servidor multimedia.

La normativa sobre la información publicada en un servidor multimedia es un campo amplio y complejo, ya que abarca diversas áreas legales. No existe una única "**normativa multimedia**", sino un conjunto de leyes y reglamentos que afectan a diferentes aspectos del contenido digital.

Las leyes específicas pueden variar significativamente según el país o la región (en nuestro caso, nos centraremos en **España y la Unión Europea** como marco principal, dado nuestro contexto).

A continuación, se indican las principales áreas normativas a considerar y algunas de las leyes más relevantes:

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor:

Esta es, quizás, la normativa más crítica para cualquier contenido publicado en un servidor multimedia. **Se refiere a los derechos que tienen los creadores sobre sus obras (música, videos, imágenes, textos, software, etc.).**

✓ España:

- **Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI):** Es la ley fundamental en España que regula los derechos de autor y derechos conexos. Establece qué se considera obra, quién es el autor, los derechos morales y de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación), y las limitaciones a estos derechos. Es crucial para evitar la infracción de derechos al publicar contenido.

✓ Unión Europea:

- **Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (Directiva de Copyright):** Armoniza las leyes de derechos de autor entre los Estados miembros, abordando desafíos como la responsabilidad de las plataformas de contenido y la minería de textos y datos. Es de especial relevancia para la gestión de contenidos online.

Normativa de Información Publicada

Protección de Datos Personales y Privacidad:

Si el servidor multimedia maneja o publica información que identifica o puede identificar a personas (por ejemplo, videos o fotos de individuos, datos de usuarios que acceden al contenido, comentarios que revelan identidad), es fundamental cumplir con las leyes de protección de datos.

✓ *Unión Europea:*

- ***Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Reglamento (UE) 2016/679):*** Es la ley más importante a nivel europeo. Establece los principios para el tratamiento de datos personales, los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, etc.), la necesidad de consentimiento, y las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento. Su incumplimiento puede acarrear sanciones muy elevadas.

✓ *España:*

- ***Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD):*** Adapta el RGPD a la legislación española, desarrollando aspectos específicos y añadiendo derechos digitales.

Contenidos Ilegales o Dañinos (Ciberseguridad y Delitos Informáticos):

La publicación de ciertos tipos de contenido está prohibida por ley, independientemente de la propiedad intelectual. Esto incluye incitación al odio, difamación, pornografía infantil, terrorismo, fraudes, etc.

✓ *España:*

- ***Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre):*** Contiene artículos que tipifican delitos relacionados con el contenido digital, como la injuria y calumnia, el descubrimiento y revelación de secretos (violación de la privacidad), la incitación al odio, el terrorismo, o los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
- ***Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE):*** Establece obligaciones para los prestadores de servicios (incluyendo los que alojan contenidos), responsabilidades por contenidos ilícitos y procedimientos para su retirada.

Normativa de Información Publicada

Publicidad y Comercio Electrónico (si el servidor aloja contenido comercial):

Si el servidor multimedia se utiliza para fines comerciales o incluye publicidad, debe cumplir con la normativa específica.

✓ España:

- ***Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE):*** Regula aspectos como las comunicaciones comerciales por vía electrónica, los contratos electrónicos y la información que deben ofrecer los prestadores de servicios.
- ***Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal:*** Prohíbe actos de competencia desleal, incluyendo la publicidad engañosa.

Derechos de Imagen:

Si el contenido multimedia incluye la imagen de personas identificables, es necesario respetar sus derechos de imagen.

✓ España:

- ***Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen:*** Protege el derecho de toda persona a controlar el uso de su propia imagen. La publicación de la imagen de una persona sin su consentimiento puede ser una intromisión ilegítima.

➤ Conclusión:

Un administrador de servidor multimedia debe ser consciente de que la "información publicada" no es un concepto aislado.

Debe considerarse el origen del contenido (licencias, derechos de autor), su naturaleza (¿contiene datos personales? ¿es ilegal?), y su propósito (¿comercial? ¿divulgativo?).

La observancia de estas normativas es esencial para evitar sanciones legales, que pueden ser significativas, y para operar de manera ética y legal en el entorno digital.

Es recomendable, en caso de duda, buscar asesoramiento legal especializado.